

Tema da TNU que já julgou mas não transitou ainda.

Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada pelo recurso manejado pela parte recorrente encontra-se afetada ao Tema de n. 344 da jurisprudência da TNU - PU no processo n. PEDILEF 1006649-81.2020.4.01.3820/MG, afetado em 2023-10-19, voltado a elucidar a seguinte questão: "Salário-maternidade e devido em adoção de menor acima de doze anos?"

Por ocasião do julgamento, fixou-se a seguinte tese:

"É devido salário-maternidade por 120 dias ao adotante de menor de dezoito anos." (Tema 344 TNU).

Contudo, verifica-se que, apesar de ter havido o julgamento do Tema de n. 344, em 2025-03-12, o respectivo Acórdão ainda não transitou em julgado.

Nesses termos, tendo em vista a irreversibilidade da medida nesta fase recursal, reputo mais adequado, em homenagem ao primado da segurança jurídica, aguardar o trânsito em julgado do referido Acórdão antes de autorizar a continuidade do processamento do recurso interposto nestes autos, que versa sobre a mesma controvérsia.

Nos termos do art. 16, §6º, VI, a e b, do RITNU, as teses firmadas em representativo da controvérsia somente devem ser aplicadas após o trânsito em julgado do processo afetado. Confira-se:

Art. 16. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, a Turma Nacional de Uniformização poderá afetar dois ou mais pedidos de uniformização de interpretação de lei federal como recurso representativo de controvérsia. [...] § 6º O pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido como representativo da controvérsia será processado e julgado com observância deste procedimento: [...] VI - transitado em julgado o acórdão da Turma Nacional de Uniformização, os pedidos de uniformização de interpretação de lei federal sobrestados: a) terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação da Turma Nacional de Uniformização; ou b) serão encaminhados à Turma de origem para juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir do decidido pela Turma Nacional, ficando integralmente prejudicados os pedidos de uniformização de interpretação de lei federal anteriormente interpostos. (Grifos acrescentados)

Nesse contexto, determino o **SOBRESTAMENTO do PU** interposto nestes autos o qual versa sobre a mesma matéria, na forma do **art. 14, II, b)**, c/c **art. 16, § 6º, VI**, ambos da Resolução CJF n. 586/2019, até o julgamento final do representativo da controvérsia, o PU no processo n. PEDILEF 1006649-81.2020.4.01.3820/MG (**Tema n. 344 da TNU**).

Intimem-se. Cumpra-se.